



НАЛОГОВЫЙ АЛЕРТ

Меры поддержки продавцов Wildberries

Кто получит, что именно и что проверить прямо сейчас

31 августа 2026

Ярослав Казаков · адвокат, налоговый эксперт

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Правительство утвердило меры налоговой поддержки для продавцов, пострадавших от атак беспилотников на объекты группы «РВБ» начиная с июля 2026 года. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Заявительный порядок не предусмотрен. Решения об отсрочке и рассрочке налоговые органы по этим мерам не выносят (п. 6). Перечень пострадавших формирует само ООО «РВБ» и ежемесячно, не позднее 10-го числа, направляет в ФНС и территориальные органы страховщика — с указанием ИНН, расчетной суммы ущерба и периода, в котором он получен (п. 4). Первый перечень направляется в течение 2 календарных дней со дня опубликования.

Расчетная сумма ущерба определяется в порядке, аналогичном пунктам 11.3.5 и 11.3.6 оферты о реализации товара на сайте wildberries.ru (п. 3).

Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 «О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты группы "РВБ"». Оферта от 07.07.2026 размещена по адресу seller.wildberries.ru/terms.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОДДЕРЖКУ

Базовое условие — действующий договор о реализации товаров на wildberries.ru с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864) и ООО «РВБ» (ИНН 9714053621). Дополнительно требуется одно из двух (п. 2):

- расчетная сумма ущерба превышает 5% учитываемых при налогообложении доходов. База сравнения зависит от режима: данные деклараций, сведения о доходах для плательщиков НПД и АУСН, потенциально возможный годовой доход за 2025 год для ПСН;
- лицо понесло ущерб и зарегистрировано в ЕГРЮЛ или ЕГРИП начиная с 01.12.2025. Для этой категории порог в 5% не применяется.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫ

1. Перенос срока уплаты на 12 месяцев (пп. «а» п. 1). Охватывает НДС, налог на прибыль, УСН, АУСН, НПД, НДФЛ индивидуального предпринимателя от предпринимательской деятельности, страховые взносы, включая взносы на травматизм, и авансовые платежи по перечисленным налогам. Под меру попадают платежи со сроком уплаты, приходящимся на период с августа 2026 года по июль 2027 года.

Из-под меры выведены НДС по ввозимым товарам и налоги, уплачиваемые в качестве налогового агента, — прежде всего НДФЛ за сотрудников.

2. Рассрочка перенесенной суммы (пп. «б» п. 1). По наступлении нового срока сумма уплачивается равными частями по 1/12 ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок. Для АУСН и НПД рассрочка не предоставляется: по этим режимам действует только перенос срока, после чего сумма уплачивается единовременно.

Проценты при предоставлении обеих мер не начисляются (п. 7).

3. Мораторий на выездные проверки по 31.12.2026 включительно (пп. «в» п. 1). Приостанавливается вынесение решений о проведении выездных и повторных выездных проверок, проведение уже назначенных проверок, а также течение сроков по НК РФ в отношении таких проверок, в том числе сроков по статьям 100 и 101. Аналогично приостанавливаются

выездные проверки по взносам на травматизм. На камеральные проверки мораторий не распространяется.

4. Продление сроков взыскания на 6 месяцев (пп. «г» п. 1). Продлеваются предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании. Срок исчисляется со дня опубликования постановления, но не ранее получения ФНС перечня, в который лицо включено впервые.

С КАКОГО МОМЕНТА МЕРЫ РАБОТАЮТ

Момент включения различается по мерам и категориям получателей (п. 5).

Перенос срока и рассрочка: для проходящих по порогу в 5% — с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил порог; для зарегистрированных с 01.12.2025 — с месяца получения ущерба.

Мораторий на проверки и продление сроков взыскания: в обоих случаях — со дня представления перечня, подтверждающего соответствующие обстоятельства.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Право на поддержку определяется расчетом коммерческой организации. Налоговый орган решения не выносит, поэтому при невключении в перечень или занижении расчетной суммы ущерба ненормативный акт, который можно обжаловать, отсутствует. Защита возможна в отношениях с площадкой, в гражданско-правовом порядке.

Общество «РВБ» вправе уточнить ранее направленные сведения о пострадавших лицах и суммах ущерба при представлении очередного перечня. Корректировка суммы способна сдвинуть месяц, с которого применяются меры, и повлиять на уже построенный график платежей.

Размер обязательств остается прежним, переносится только срок их исполнения. Суммы, попавшие под меру, вернутся к уплате через год и лягут на бизнес одновременно с текущими обязательствами соответствующего периода.

Мораторий приостанавливает как проведение проверки, так и течение процессуальных сроков по ней. После 31.12.2026 проверка продолжится с того момента, на котором была остановлена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОДАВЦАМ

Рассчитать сумму ущерба по правилам оферты самостоятельно и сверить результат со сведениями, направленными по вашему ИНН. Расхождение влияет на право на поддержку и на дату ее начала.

Зафиксировать перечень платежей, попадающих в окно с августа 2026 года по июль 2027 года, и отдельно выделить те, на которые меры не распространяются: ввозной НДС и агентский НДС.

Смоделировать платежный календарь на 2027–2028 годы с учетом рассрочки. Для АУСН и НПД предусмотреть единовременную уплату по истечении переноса.

Оценить статус текущих выездных проверок и сроков по ним: при попадании в перечень они замораживаются, что меняет расчет процессуальных дат.

ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ

Работаю с применением этих мер и сопутствующими рисками, в том числе:

- проверю соответствие условиям постановления и корректность расчета ущерба по правилам оферты, подготовлю позицию для сверки с площадкой;
- определю состав платежей, попадающих под перенос и рассрочку, и построю платежный календарь с учетом ограничений по режимам;
- сопровожу спор с площадкой при невключении в перечень или занижении суммы ущерба;
- оценю последствия моратория для текущих проверок и сроков взыскания, подготовлю бизнес к их возобновлению.

Если ситуация похожа на вашу — напишите, разберемся, есть ли здесь работа для адвоката и с чего начинать.

ЯРОСЛАВ КАЗАКОВ

Адвокат, налоговый эксперт. Адвокатская палата Московской области, реестровый номер 50/12039.

Телефон +7 (999) 994-15-85

Почта 12039@apmo.ru

Telegram @yaroslavchig

Канал «Казаков в праве» t.me/kazakovvprave

Подкаст GutenTax · сайт advocatekazakov.ru

Москва · работаю по всей России

Материал носит справочный характер, не является публичной офертой или юридической консультацией. Для оценки конкретной ситуации требуется анализ документов.